Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Mevzuat hiyerarşisi.
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun madde başlıkları.
- İSG'nin iş hukukundaki yeri.
- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev alanları.
- İş güvenliği uzmanlığı sınıfları (A, B, C) ve tehlike sınıfları.
- Kimlerin C, B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabileceği.
- Bilgisayar başında çalışmada sağlık.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Hocanın yazdırdığı kısımlardan sınavda soru gelme ihtimali yüksek.
- Mevzuat hiyerarşisinin sıralaması bilinmeli.
- İSG'de en önemli faktör **dikkat**.
  - Bir anlık dikkatsizlik ölüme veya yaralanmaya yol açabilir.
- "İşyeri doktoru" değil, **işyeri hekimi** denir.
- C sınıfı uzmanlık için uygun bölümler önemli.
  - Matematik mühendisliği olur; matematik bölümü olmaz.
  - Kimya mühendisliği ve kimya bölümü olur; kimya öğretmenliği olmaz.
  - Hoca bu ayrımı daha önce sınavda sorduğunu söyledi.
- İSG ofis ortamlarını da kapsar. Bilgisayar başında çalışanlar da meslek hastalığı riski taşır.

Kısa Tekrar Notları

- Mevzuat hiyerarşisi (yukarıdan aşağıya):
  1. Anayasa
  2. Kabul edilen uluslararası anlaşmalar
  3. Kanunlar
  4. Tüzükler
  5. Yönetmelikler
  6. Tebliğler
- Yukarı çıktıkça yaptırım gücü artar.
- 6331 sayılı İSG Kanunu: 2012.
- Önemli madde numaraları:
  - Madde 15: Sağlık gözetimi
  - Madde 17: Çalışanların eğitimi
- İşyeri hekimi: Meslek hastalıklarını azaltmaya odaklanır.
- İş güvenliği uzmanı: İş kazalarını azaltmaya odaklanır.
- Uzmanlık sınıfları ve tehlike sınıfları:
  - A sınıfı: çok tehlikeli
  - B sınıfı: tehlikeli
  - C sınıfı: az tehlikeli
- Sınav geçme notu: 70.
- Eğitim süresi: 220 saat.

Detaylı Açıklamalar

Derse giriş

- Ders nefes egzersizi ve “çok iyi, harika, muhteşem” mottosuyla başladı.
- Hoca, duyguların bulaşıcı olduğunu söyledi.
  - Enerjik ve neşeli biri çevresini de olumlu etkiler.
  - Eğitim sadece mekanik bilgi aktarımı değil, karşılıklı etkileşimdir.
- Sunumlarla ilgili açıklama:
  - Konu dar gelirse genişletilebilir.
  - Alt alta yazı dizmek yerine özgün bir sunum beklenir.
  - Herkese tek tek sunum yaptırılmayacak. Gönüllüler derste gösterebilir.
- Derste rastgele zamanlarda soru ve çekiliş yapılacak. Puanlar 10-50 arası olabilir.

Mevzuat hiyerarşisi

- Mevzuat, hukuk kurallarının öncelik sıralamasıdır.
- Sıralama:
  1. Anayasa
  2. Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalar
  3. Kanunlar (örneğin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
  4. Tüzükler
  5. Yönetmelikler
  6. Tebliğler
- Üstteki düzenlemenin yaptırım gücü daha fazladır.
- Hocaya göre İSG, 2012’ye kadar yönetmelik düzeyindeydi. 2012’de kanun hâline geldi.
- Mevzuatın güncel hâli mevzuat.gov.tr adresinde bulunur.

6331 sayılı Kanun’un yapısı

- Hoca madde başlıklarını genel bir özet olarak saydı.
  - Bu listeyi yazmanın şart olmadığını söyledi.
- Madde başlıkları:
  - Madde 1: Amaç
  - Madde 2: Kapsam ve istisnalar
  - Madde 3: Tanımlar
  - Madde 4: İşverenin genel yükümlülüğü
  - Madde 5: Risklerden korunma ilkeleri
  - Madde 6: İSG hizmetleri
  - Madde 7: İSG hizmetlerinin desteklenmesi (devletin bazı işyerlerini desteklemesi)
  - Madde 8: İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  - Madde 9: Tehlike sınıfının belirlenmesi
  - Madde 10: Risk değerlendirmesi (İSG 2 dersinde işlenecek)
  - Madde 11: Acil durum planları
  - Madde 12: Tahliye
  - Madde 13: Çalışmaktan kaçınma hakkı
  - Madde 14: İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  - Madde 15: Sağlık gözetimi
  - Madde 16: Çalışanların bilgilendirilmesi
  - Madde 17: Çalışanların eğitimi
  - Madde 18: Çalışanların görüşlerinin alınması
  - Madde 19: Çalışanların yükümlülükleri
  - Madde 20: Çalışan temsilcisi
  - Madde 21: Ulusal İSG Konseyi
  - Madde 22: İSG kurulu
  - Madde 23: İşin koordinasyonu
  - Madde 24: Teftiş
  - Madde 25: İşin durdurulması
- Derste hızlı soru olarak soruldu:
  - Kanun numarası: 6331.

  - Madde 15: Sağlık gözetimi.
  - Eğitim konusu: Madde 17.

İSG'nin mantığı

- İSG, iş hukukunun bir alt dalıdır.
- İş hukukunun çıkış noktası: güçlü işverene karşı zayıf işçiyi korumak.
- İşveren, çalıştırdığı kişinin sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  - Bu yükümlülüğü yerine getirmezse cezai yaptırım uygulanır.
- İki temel İSG profesyoneli:
  - **İşyeri hekimi:** Sağlık tarafı. Meslek hastalıklarının azaltılması.
  - **İş güvenliği uzmanı:** Güvenlik tarafı. İş kazalarının azaltılması.
- Sağlığa dikkat edilmezse meslek hastalığı, güvenliğe dikkat edilmezse iş kazası ortaya çıkar.
- Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı:
  - Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir.
  - Pandemi döneminde sadece COVID-19'dan korunmak yetmez; ruhsal ve sosyal sağlık da korunmalı.
- Hocanın sık tekrarladığı söz:
  - Hiçbir şey sizden ve sağlığınızdan daha önemli değil.
  - Sonra aileniz, sonra çevreniz gelir.

Tehlike sınıfları ve uzmanlık sınıfları

- Üç iş güvenliği uzmanlığı sınıfı vardır: A, B ve C.
- Hoca sınıfları tehlike sınıflarıyla eşleştirdi:
  - **A sınıfı – çok tehlikeli:** Ölümlü kaza riski yüksek. Örnek: inşaat, maden.
  - **B sınıfı – tehlikeli:** Kaza olabilir ama genelde ölümcül değil. Örnek: matbaa.
  - **C sınıfı – az tehlikeli:** Ölümlü kaza ihtimali düşük. Örnek: ofisler.
- İSG ofisleri de kapsar.

Bilgisayar başında sağlık

- Sürekli ekrana bakmak göz sorunlarına yol açabilir.
  - Göz yorulunca gözler bir dakika kadar kapatılıp dinlendirilmeli.
  - Göz koruyucu ekran ayarları ve iyi bir monitör tercih edilebilir.
- Doğru oturma pozisyonuna dikkat edilmeli.
- Ara ara kalkıp gerinmek faydalıdır.
  - Önemli olan kasları hareket ettirmek.
  - Bir öğrencinin önerisi: omuzları yuvarlayarak ağrıyı azaltmak.
- Hoca, parmak çıtlatmayı kişisel olarak önermediğini söyledi.
  - Bunun bilimsel değil, kişisel görüş olduğunu belirtti.

Kimler C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

- Herkes iş güvenliği uzmanı olamaz.
- Uygun bölümlerden mezun olanlar (hocanın yazdırdığı liste):
  1. Mühendislik fakültesi mezunları (mühendisler)
  2. Teknik eğitim fakültesi mezunları
  3. Teknoloji fakültesi mezunları
     - Teknik eğitim fakülteleri teknoloji fakültelerine dönüştürüldü.
  4. Mimarlık fakültesi mezunları
     - İç mimarlık mimarlık fakültesine bağlıysa olur.
     - Sanat ve tasarım fakültesine bağlıysa olmaz.
  5. Fen-edebiyat fakültesi fizik, kimya ve biyoloji bölümü mezunları
     - Matematik ve istatistik olmaz.
  6. İSG ön lisans mezunları
- Fizik, kimya, biyoloji ve İSG ön lisans mezunlarının genel adı **teknik eleman**dır.
- Şartlar:
  - Bu bölümlerden mezun olmak.

  - 220 saatlik C sınıfı eğitimini almak.
  - C sınıfı sınavında başarılı olmak (en az 70 puan).
- İkinci yol: İSG lisans (4 yıllık) mezunu olup C sınıfı sınavında başarılı olmak.

İSG ön lisans mı, lisans mı?

- Hoca bir örnek soru sordu: Bir genç İSG'yi 2 yıllık mı, 4 yıllık mı okumalı?
- Hocanın yorumu:
  - İki yol da sonunda C sınıfı uzmanlığa çıkıyor. Statü aynı.
  - 2 yıllık okuyan, eğitim ve sınavla daha erken uzman olabiliyor.
  - 4 yıllık okuyan da yine sınava girmek zorunda.
  - Bu nedenle 2 yıllık yolu daha mantıklı buluyor.

Kimler B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

- Birinci yol:
  - C sınıfı belgeyle en az 3 yıl çalıştığını belgelemek.
    - Çalışma kaydı İSG-KATİP sistemi üzerinden tutulur.
    - Devlette çalışmak şart değil.
  - 220 saatlik B sınıfı eğitimini almak.
  - B sınıfı sınavında başarılı olmak.
- İkinci yol:
  - Uygun altı bölümden birinden mezun olmak.
  - İş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmak.
    - Başka bir alanda yüksek lisans yetmez.
  - Hocaya göre bu kişiler de sınava giriyor.

Kimler A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

- Birinci yol:
  - B sınıfı belgeyle en az 4 yıl çalışmak.
  - 220 saatlik A sınıfı eğitimini almak.
  - A sınıfı sınavında başarılı olmak.
- İkinci yol:
  - Uygun bölümlerden mezun olmak.
  - İş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmak.
  - Hocaya göre bu kişiler sınava girmiyor.
- İş müfettişliği gibi diğer yolların ders açısından önemli olmadığı söylendi.

Bu ders neden zorunlu?

- Ders Bilgisayar Mühendisliği'nde yaklaşık üç yıldır zorunlu.
- Hocanın açıklaması:
  - Mühendislik mezunları iş güvenliği uzmanı olabiliyor.
  - YTÜ bu nedenle mühendislik bölümlerinde İSG 1 ve 2'yi zorunlu hâle getirdi.
  - Bazı üniversitelerde bu uygulama henüz yok.
- İşverenin iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 6331 sayılı Kanun'dan gelir.

Kapanış

- Ders sonunda müzikli bir meditasyon ve nefes egzersizi yapıldı.
- Hoca, kişinin kendini daha mutlu ve güçlü hissettiren uygulamalar yapmasını önerdi.

Ders sonrası notlar

- **Mevzuat hiyerarşisi:** Kanunlarla aynı düzeyde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri (2017 Anayasa değişikliğinden önce kanun hükmünde kararnameler) de yer alır. 2017 Anayasa değişikliğiyle yeni tüzük çıkarma yetkisi kaldırıldı; mevcut tüzüklerin bir kısmı hâlâ yürürlüktedir. Güncel durumu kontrol edin.

- **“İSG 2012’ye kadar sadece yönetmelikti” ifadesi:** Tam doğru değil. 6331’den önce İSG hükümleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde (77-89) ve tüzük/yönetmeliklerde yer alıyordu. 6331 ile ayrı bir kanun hâline geldi.
- **6331 sayılı Kanun:** 20.06.2012’de kabul edildi. 30.06.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
- **Madde başlıklarının tam adları:**
  - Madde 4: İşverenin genel yükümlülüğü
  - Madde 9: Tehlike sınıfının belirlenmesi
  - Madde 10: Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
  - Madde 11: Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
  - Madde 18: Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
  - Madde 23: İşyerlerinde işin koordinasyonu
  - Kanun’da 25. maddeden sonra idari para cezaları ve diğer hükümler de vardır.
- **Uzmanlık sınıfı ile tehlike sınıfı ilişkisi:** A sınıfı uzman her tehlike sınıfında çalışabilir. B sınıfı uzman tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde, C sınıfı uzman sadece az tehlikeli işyerlerinde çalışabilir. Yani üst sınıf, alt sınıftaki işyerlerini de kapsar.
- **Tehlike sınıfları:** İşyerinin tehlike sınıfı, yaptığı işin NACE koduna göre İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile belirlenir. Matbaa örneğinin sınıfı faaliyet koduna göre değişebilir; kontrol edin.
- **“Tehlike elemanı”:** Altyazıda geçen bu ifade “teknik eleman” olmalı. Yönetmelikte teknik eleman: fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları ile İSG ön lisans mezunları.
- **Eğitim süresi:** Uzmanlık eğitimi 220 saattir. Bunun bir kısmı teorik (uzaktan yapılabilir), bir kısmı uygulamalıdır. Teorik/uygulama saat dağılımını güncel yönetmelikten kontrol edin.
- **Sınav geçme notu:** 100 üzerinden en az 70. Güncel yönetmelikten kontrol edin.
- **B ve A sınıfına yüksek lisans/doktora ile geçiş:** Yüksek lisans ve doktora yollarında sınav ve eğitim şartlarının hocanın anlattığı gibi olup olmadığını güncel İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ten kontrol edin.
- **İSG lisans mezunlarının durumu:** Hocanın anlattığı “İSG lisans mezunu + C sınavı” yolu ve ön lisans/lisans karşılaştırması hocanın yorumudur. Güncel şartları kontrol edin.
- **Dersin zorunlu olma nedeni:** Hocanın açıklamasıdır. Resmî gerekçeyi bölüm/fakülte kaynaklarından kontrol edin.
- **Uzman çalıştırma yükümlülüğü:** 6331’in 6. maddesine göre işveren, İSG hizmetleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirir. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için yükümlülük birkaç kez ertelendi. Güncel durumu kontrol edin.
- **Parmak çıtlatma:** Hoca bunun kişisel görüş olduğunu açıkça söyledi. Tıbbi bir öneri olarak alınmamalı.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.